

**AL IMRON BIN ABU**  
***LWN.***  
**SURAINI BINTI SHARIFUDDIN**

**[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 10 Disember 2020 bersamaan 24 Rabiul Akhir 1442H]**

**[Kes Permohonan No. : 10000-085-0041-2020]**

**[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa memfailkan Semakan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]**

**Peguam Syarie Pemohon : Tn. Irsamuddin Bin Ikhsan daripada Tetuan Irsamuddin Fitri & Associates dan Tn. Muhammad Hafiz Bin Ab Rashid.**

**Peguam Syarie Responden : Tidk diwakili.**

**ALASAN PENGHAKIMAN**

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan semakan terhadap Perintah Semakan yang dikeluarkan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor bertarikh 31/10/2019 dalam kes Permohonan No. : 10400-003-0751-2018.

[2] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMSS 2003] berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu -

***Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa***

*(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.*

*(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.*

[3] Berdasarkan Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014, mana-mana permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari daripada tarikh keputusan dikeluarkan oleh Mahkamah kecuali ianya dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi. Arahan Amalan Mahkamah Syariah tersebut menyatakan –

***Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014***

***Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan  
Syariah***

*“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -*

1. *Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
2. *Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
3. *Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
  - i. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
  - ii. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
  - iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
  - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*

- v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*

**11. Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”**

2. *Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan.*

[4] Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes *Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009* oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan antara kes yang telah diterbitkan di dalam Jurnal Hukum seperti kes *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)* serta kes *Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)*, di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan kes-kes berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 ETMMSS 2003 tersebut, iaitu –

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya (semakan);
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

[5] Permohonan ini telah disempurnakan penyampaiannya kepada Pihak Responden pada 1/7/2020, di mana Afidavit Jawapan telah difailkan oleh Pihak Responden pada 13/8/2020. Hujahan Pihak Pemohon difailkan pada 21/10/2020 dan Hujahan Pihak Responden difailkan 11/11/2020.

[6] Melalui Afidavit Sokongan, kami dapati bahawa Pemohonan ini dibuat setelah berlalunya masa untuk memfailkan semakan iaitu selepas **213 hari** tarikh akhir pemfailan semakan (dari tarikh **31/10/2019**). Berdasarkan Afidavit Sokongan Pemohon, alasan untuk Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Kes Semakan Atas Semakan sepertimana berikut –

- i. Saya dinasihatkan oleh Pegawai Mahkamah untuk memfailkan Permohonan Kebenaran Melanjutkan Tempoh memfailkan Notis Rayuan untuk membuat rayuan terhadap kes Tuntutan Pengesahan Lafaz Cerai di dalam Saman No. : 100023-054-0123-2019 ;
- ii. Pada 19/2/2020, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah meluluskan Permohonan Kebenaran Melanjutkan Tempoh Memfailkan Notis Rayuan terhadap kes Tuntutan Pengesahan Lafaz Cerai di dalam Saman No. : 100023-054-0123-2019 ;
- iii. Hakikatnya prosedur yang betul adalah Pemohon perlu memfailkan suatu Permohonan Semakan Atas Semakan di Mahkamah Rayuan Syariah bagi menyemak semula keputusan yang telah diputuskan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di dalam Kes Semakan No. : 10300-003-0314-2019 berdasarkan seksyen 68 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMS 2003] dibawah bersama Pekeliling Arahan Ketua Hakim Syarie Bil. 8 Tahun 2019.

[7] Pihak Responden di dalam Afidavit Jawapannya bersetuju dengan permohonan yang difailkan oleh Pemohon ini. Melalui penelitian, kami dapati

permohonan Pemohon ini adalah berhubung kait dengan pengesahan lafaz cerai antara Pemohon dan Responden. Kronologinya sepertimana berikut –

- i. Pemohon dan Responden berkahwin pada Ogos 2008 dan pada **Februari 2010**, Pemohon telah menceraikan Responden melalui kebenaran Mahkamah dengan **talaq 1**. Pemohon dan Responden telah **bernikah semula pada 26/5/2014**.
- ii. Pada **Disember 2015**, Pemohon telah menceraikan Responden dengan **talaq 1 berjumlah 2 talaq** dan ia telah disahkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Klang. Pemohon telah merujuk kembali Responden.
- iii. Pada **12/2/2019**, **Pemohon** telah lafaz cerai '*saya bukan lagi suami awak*' dan telah merujuk pada hari yang sama di Pejabat Agama Islam Daerah Klang.
- iv. Pada **13/2/2019**, Pemohon telah memfailkan Tuntutan Pengesahan Lafaz Cerai di Mahkamah Rendah Syariah Klang melalui kes Saman No. : 10023-054-0123-2019. Pada **27/2/2019**, Hakim MRS mensabitkan lafaz pada 12/2/2019 adalah **sah dan menjatuhkan talaq**.
- v. Perintah yang dikeluarkan menyatakan bahawa **talaq satu kali pertama berjumlah satu talaq**. Kemudian Mahkamah Rendah Syariah Klang telah mengeluarkan perintah lain dengan menyatakan **talaq satu kali pertama berjumlah dua talaq**.

vi. Pemohon telah memfailkan semakan ke Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam melalui Kes Permohonan No. : 10300-003-0314-2019 dan pada 31/10/2019, telah diputuskan bahawa ***'mulai 12/2/2019 tertalaq Responden dengan talaq satu kali ketiga berjumlah tiga talaq bain kubra'***.

vii. Berdasarkan keputusan semakan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam tersebut, Pemohon berhasrat untuk membuat semakan ke Mahkamah Rayuan Syariah tetapi masa untuk memfailkan semakan telah tamat.

[8] Berdasarkan situasi tersebut, terdapat dua perkara yang perlu kami ulas di dalam kes ini iaitu –

- i. Alasan kepada perlanjutan tempoh masa ini; dan
- ii. Sama ada keputusan semakan Mahkamah Tinggi Syariah boleh disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah.

[9] Bagi **Perkara Pertama**, setelah kami meneliti Afidavit Sokongan yang difailkan oleh Pihak Pemohon, Kami berpuashati bahawa **tiada satu alasan yang relevan dan munasabah** untuk kami pertimbangkan bagi permohonan perlanjutan tempoh ini. Kami juga dapati bahawa kegagalan Pemohon untuk memfailkan semakan telah melangkaui **213 hari** semasa Pemohon memfailkan permohonan ini dari tarikh akhir sepatutnya semakan tersebut difailkan iaitu pada **31/10/2019**. Kami dapati tiada sebarang penjelasan terperinci mengenai kelewatan yang berlaku dikemukakan oleh Pemohon untuk kami pertimbangkan kecuali Pihak Pemohon ingin menyatakan lafaz *'saya bukan suami awal lagi'* tidak menjatuhkan talaq kerana lafaz tersebut merupakan lafaz kinayah dan bukannya lafaz sorih dan



keputusan yang dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dan Hakim Bicara Mahkamah Rendah Syariah Klang adalah silap.

[10] Justeru itu, kami merujuk kepada kes *Harun Bin Abdullah lwn. Zainab Binti Alina [1987] JH 2 (1)*, Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor menyatakan -

*“Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan.”*

[11] Kami berpuashati bahawa Pihak Pemohon telah gagal mengemukakan kepada kami perihal yang istimewa dan perihal yang membawa kepada keadilan bagi kami membenarkan perlanjutan tempoh masa ini.

[12] Bagi **Perkara Kedua** iaitu sama ada keputusan semakan Mahkamah Tinggi Syariah boleh disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah. Melalui penelitian kami terhadap statut iaitu Enakmen Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [EPAIS 2003] dan ETMMS 2003 kami tidak menemui apa-apa peruntukan undang-undang yang menyatakan bahawa apa-apa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah terhadap apa-apa perkara atau prosiding Mahkamah Rendah yang disemak olehnya kemudiannya boleh dirayu / disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah.

[13] Kami mendapati statut hanya memberikan hak bagi sesuatu kes didengar sebanyak tiga (3) kali hanyalah apabila melalui proses rayuan sahaja. Ianya

dinyatakan secara jelas sepertimana yang diperuntukkan dalam seksyen 67 EPAIS 2003 yang menyatakan sepertimana berikut –

***Seksyen 67 - Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah***

- (1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya.*
- (2) Apabila suatu rayuan daripada sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran untuk diputuskan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam penjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.*
- (3) Apabila kebenaran telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah, ia hendaklah mendengar dan memutuskan persoalan yang dibenarkan dirujukkan bagi keputusannya dan membuat apa-apa perintah yang boleh dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah, dan yang difikirkannya adil bagi pemberesan rayuan itu.*

[14] Berdasarkan seksyen 67 EPAIS 2003 tersebut, kami berpendapat bahawa rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah dari Mahkamah Tinggi Syariah terbahagi kepada dua iaitu –

- a) Terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan **bidang kuasa asalnya** iaitu di bawah seksyen 61 EPAIS; dan

- b) Terhadap apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul ketika Mahkamah Tinggi Syariah mendengar rayuan **terhadap sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah**; dan keputusan terhadap persoalan undang-undang itu telah menyentuh keputusan rayuan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah itu.

[15] Peruntukan seksyen 67 EPAIS 2003 sama sekali tidak menyebutkan bahawa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan terhadap Mahkamah Rendah Syariah boleh dirayu atau dibuat semakan ke Mahkamah Rayuan Syariah.

[1] Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa apa-apa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan terhadap Mahkamah Rendah Syariah **TIDAK BOLEH DIRAYU ATAU DISEMAK** ke Mahkamah Rayuan Syariah dan prosiding rayuan ini adalah di luar aturan sepertimana yang telah diputuskan dalam kes *Muhammad Fauzi Bin Abdul Ghani lwn. Nor Azlin Binti Hamidon, Kes Rayuan (Mal) Negeri Selangor No.: 10000-003-0014-2017*, *H. M. Latiff Bin K.M Haneefa lwn. Norashikin Bin Abdul Latiff, Kes Permohonan Semakan Negeri Selangor No.: 10000-003-0115-2018*, *Hisham Bin Halim lwn. Maya Bin Ahmad Fuaad, Kes Permohonan Kebenaran Semakan Negeri Selangor No.: 10000-099-0106-2018* dan *Mohd Hasnan Bin Ab Ghani lwn. Halimah Binti Rashid, Kes Rayuan (Mal) Negeri Sabah No.: 12000-003-0047-2016*.

[16] Justeru itu, kami berpuashati bahawa jika dibenarkan permohonan perlanjutan tempoh masa yang difailkan oleh Pihak Pemohon sekalipun,

hakikatnya pelaksanaan semakan terhadap keputusan semakan Mahkamah Tinggi Syariah adalah tidak dibenarkan oleh undang-undang.

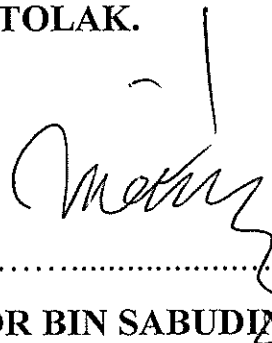
[17] Berdasarkan ulasan yang dikemukakan di atas, tanpa perlu kami mengulas terhadap keberangkilian semakan tersebut berjaya atau tidak serta tahap prejudis permohonan ini kepada Pihak Responden, dukacita kami maklumkan bahawa permohonan Pihak Pemohon ini adalah ditolak.

### **KEPUTUSAN**

**SETELAH** meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

[1] Permohonan Pemohon **ADALAH DITOLAK.**

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



.....  
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**  
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

.....  
2. **~~Y.A. DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF~~**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....  
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

